Autos: 0801477-35.2022.8.12.0037
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:João Pedro Moyses de Mello
Réu: Município de Itaporã e outro

Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por **João Pedro Moyses de Mello** em face de Município de Itaporã e outro, todos devidamente qualificados.

Narra a inicial que:

O Requerente possui o diagnóstico de **AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84.0), TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE – TDAH (CID 10 F90.0) e DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (CID 10 F72)**.

Em razão dessas condições, necessita de **FRALDAS GERIÁTRICAS MARCA TENA CONFORT – tamanho P (5 trocas diárias, 150 unidades por mês).**

A parte Autora não possui condições de arcar com os gastos referentes à compra das fraldas, tendo em vista que a genitora é pessoa do lar e seu companheiro trabalha como vendedor de peixes, auferindo renda mensal de aproximadamente R$1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Em vista disso, buscou o atendimento da Defensoria Pública que, em 06/10/22, por meio de ofício n. 154/2022, requisitou que fossem tomadas as devidas providências para disponibilização do fármaco.

Em resposta ao ofício nº 154/2022, a Secretaria Municipal de Saúde informou que "*existe um Programa do Ministério da Saúde chamado "Aqui Tem Farmácia Popular" que fornece fraldas por meio das Farmácias que são credenciadas no Programa Farmácia Popular do Brasil, oferecendo descontos que podem alcançar até 90%, variando de Drogaria para Drogaria*".

Todavia, **as farmácias que são credenciadas oferecem desconto de, no máximo, 30% (trinta por cento), tendo em vista que não há obrigatoriedade em oferecer 90% (noventa por cento) de desconto, razão pela qual nenhuma drogaria fornece efetivamente o referido abatimento**.

Vale ressaltar que, o infante não possui controle esfincteriano adequado devido ao seu diagnóstico, fazendo com que o não uso das fraldas resulte em pior qualidade de vida e torne-se maior o risco de infecções, conforme questionário médico em anexo.

Além de que, é fundamental o uso de marca específica "Tena Confort" pois, consoante questionário médico, o Requerente já fez uso de outras marcas, contudo, em razão da menor absorção, foram necessárias a realização de mais trocas diárias.

Por isso, sem outras opções e com a necessidade evidente de dar continuidade ao tratamento imprescindível, faz-se indispensável a tutela jurisdicional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 18/08/2023 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801477-35.2022.8.12.0037 e código tZPsOKPp.

Parecer do NAT (fls. 28/32).

Em juízo de cognição sumária, foi deferido o pedido liminar (fls. 33/38).

O Município de Itaporã/MS apresentou contestação (fls. 68/74), pugnando pela improcedência do pedido.

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação (fls. 55/61).

Impugnação às contestações às fls. 89.

Alegações finais das partes às fls. 97, 98 e 102.

É o breve relatório. Decido.

O processo está apto a receber julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I, do NCPC, não havendo necessidade da produção de outras provas. A propósito, em casos desse jaez, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ − 4ª Turma, Resp n.º 2.832-RJ, rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU − 17.07.1990, pág. 9.513).

Dessarte, passo à analise do mérito.

MÉRITO

É certo que o acesso à saúde foi elevado à condição de direito fundamental do homem, sendo incontroverso o dever do Poder Público, assim entendidos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, em disponibilizar serviços de saúde pública a todos os cidadãos. A responsabilidade é solidária.A Constituição Federal, em seus art. 196 e 198, assim dispõe:

> *Art. 196. A saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I − descentralização, com direção única em cada esfera de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 18/08/2023 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801477-35.2022.8.12.0037 e código tZPsOKPp.

governo; II − atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III − participação da comunidade. § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Do mesmo teor a Lei Federal 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde):

Art. 2.º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4.º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

A matéria, portanto, recebe tratamento de direito inalienável da pessoa humana, pois a Constituição Federal consignou a obrigação de Estado propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, consagrando o Sistema Único de Saúde − SUS como responsável pelas ações e serviços públicos de saúde, composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, e organizado de acordo com a descentralização, prestando serviço de atendimento de forma integral, ou seja, a assistência à saúde deverá seguir as diretrizes estabelecidas constitucionalmente, de forma ampla e universal, sem restrições por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou dificultar o acesso a essa garantia constitucional.

Aliás, *mutatis mutandi*, saliento que, sobre o tema, o TJMS já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DE CUSTEIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de se demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que se verificou no caso concreto, diante do estado de saúde da Agravada. A saúde é um direito fundamental do cidadão, previsto na Constituição Federal, cuja garantia, portanto, incumbe ao Poder Público. O uso das fraldas representa para a Agravante o atendimento ao seu direito de proteção à saúde em sua forma preventiva, posto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 18/08/2023 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801477-35.2022.8.12.0037 e código tZPsOKPp.

> que a higiene e assepsia que elas proporcionam reduz o risco de aparecimento de outras doenças, assim, o seu fornecimento, estar-se-á prestigiando o princípio constitucional de observância obrigatória, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Além disso, a Agravante é pessoa hipossuficiente, está representada pela Defensoria Pública e vem sendo atendida pelo sistema público de saúde, razão pela qual não dispõe de recursos para assegurar o completo tratamento de que necessita. Nesse sentido, havendo laudo médico pelo profissional que assiste a paciente, afirmando a imprescindibilidade das fraldas geriátricas, de modo que caso não disponibilizada, a ausência do uso poderá desencadear outras doenças pela ausência de higiene e assepsia, impõem-se a concessão da tutela de urgência para determinar aos entes públicos o custeio do insumo. Recurso conhecido e provido. (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1407633-67.2023.8.12.0000, Porto Murtinho, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Desª Jaceguara Dantas da Silva, j: 27/07/2023, p: 01/08/2023)
>
> APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – MÉRITO – FRALDAS GERIÁTRICAS – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. I) Os entes públicos são solidariamente responsáveis pelo dever de garantia da política de saúde aos cidadãos, na forma do artigo 196, CF, de modo que qualquer ente público tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que vise a implementação desse direito social. II) Segundo o laudo médico e ante a hipossuficiência econômica, há de se conceder à autora fraldas geriátricas, imprescindíveis para recuperação do seu estado de saúde. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0800767-12.2022.8.12.0038, Nioaque, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 19/07/2023, p: 21/07/2023)

No caso presente, depreendo que os requisitos necessários ao procedimento da ação foram cumulativamente preenchidos, tendo em conta a demonstração da necessidade do insumo pleiteado, conforme relatado à fls. 33/38, bem como demonstrada a sua incapacidade econômica, diante da assistência da DPE.

Registro, contudo, que não deve haver vinculação à marca apontada na inicial, salvo em caso de comprovação por laudo médico devidamente fundamentado e mediante autorização judicial.

Assim sendo, a procedência da ação e a confirmação da tutela de urgência outrora concedida são medidas que se impõem.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 18/08/2023 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801477-35.2022.8.12.0037 e código tZPsOKPp.

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, CPC, julgo **procedente** o pedido inicial, para o fim de condenar as partes requeridas no fornecimento, pelo tempo necessário ao tratamento, de fraldas descartáveis, no tamanho e na quantidade mencionadas na receita médica, confirmando a liminar concedida às fls. 33/38.

A fim de dar viabilidade e segurança ao cumprimento da obrigação, determino que o fornecimento se dê de forma trimestral, mediante apresentação de receituário médico atualizado. Ainda, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a 15 (quinze) dias, sem prejuízo, alternativamente, do sequestro dos valores da conta bancária vinculada à propaganda institucional em cumprimento de sentença.

Sem custas art. 24, I, lei estadual n. 3.779/2009.

Ademais, condeno ambos[1] os requeridos ao pagamento de honorários à DPE no valor de R$500,00 cada um.

Dispenso a remessa necessária, por força do art. 496, § 3º, do CPC.

Deverá ser observado pela serventia deste juízo: (a) para a hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §1º); (b) havendo apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.010, §2º); (c) sendo suscitada(s) preliminar(es) nas contrarrazões, intime(m)-se o(s) recorrente(s) para, em 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se (CPC, art. 1.009, §1º).

Atendidas as formalidades acima para a hipótese de interposição de recurso deste *decisum*, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, com as homenagens de estilo, independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e, após o trânsito em julgado arquivem-se, procedidas às necessárias anotações.

Itaporã, 17 de agosto de 2023.

Evandro Endo
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

[1] Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 18/08/2023 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08014477-35.2022.8.12.0037 e código tZPsOKPp.